

Lezione — Modulo D7: La Proprietà Industriale

Corso: Diritto dell'Informatica T **Materiale:** 07_DirInfo_2026_ProprietàIndustriale.pdf (75 slide) **Normative di riferimento:** D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 — Codice della Proprietà Industriale (CPI); Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (1884); Convenzione di Monaco sul brevetto europeo (1973); Trattato di cooperazione in materia di brevetti (2004)

Obiettivo

Saper spiegare le due grandi categorie della proprietà industriale (marchi e brevetti), i requisiti per ottenere la tutela, i diritti del titolare e le relative limitazioni, con particolare attenzione al regime delle invenzioni dei dipendenti.

Quadro Normativo

[fonte: PDF] La norma di riferimento principale è il **D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 — Codice della Proprietà Industriale (CPI)**, integrato dalle convenzioni internazionali: la Convenzione di Parigi (1884), la Convenzione di Monaco sul brevetto europeo (1973) e il Trattato di cooperazione in materia di brevetti (2004, PCT).

1. Cosa tutela la Proprietà Industriale

[fonte: PDF] La proprietà industriale comprende: - **marchi** e altri segni distintivi - indicazioni geografiche - denominazioni di origine - disegni e modelli - **invenzioni** - modelli di utilità - topografie dei prodotti a semiconduttori - segreti commerciali - nuove varietà vegetali

1.1 Costituzione e acquisto dei diritti di proprietà industriale (DPI)

[fonte: PDF] I diritti di proprietà industriale si acquistano mediante **brevettazione**, **registrazione** e negli altri modi previsti dal CPI.

- Sono oggetto di **brevettazione**: invenzioni, modelli di utilità, nuove varietà vegetali.
- Sono oggetto di **registrazione**: marchi, disegni, modelli, topografie dei prodotti a semiconduttori.

1.2 Esaurimento

[fonte: PDF] Le **facoltà esclusive** attribuite dal CPI al titolare di un diritto di proprietà industriale **si esauriscono** una volta che i **prodotti** protetti da un diritto di proprietà industriale siano stati **messi in commercio** dal titolare o con il suo consenso nel territorio dello Stato o nel territorio di uno Stato membro della Comunità europea o dello Spazio economico europeo.

Questa limitazione dei poteri del titolare **non si applica** quando sussistano **motivi legittimi** perché il titolare stesso si opponga all'**ulteriore commercializzazione** dei prodotti, in particolare quando lo stato di questi è modificato o alterato dopo la loro immissione in commercio.

2. I Marchi

2.1 Cosa può essere registrato come marchio

[fonte: PDF] Possono costituire oggetto di **registrazione** come **marchio d'impresa tutti i segni**, in particolare le **parole**, compresi i **nomi di persone**, i **disegni**, le **lettere**, le **cifre**, i **suoni**, la **forma del prodotto o della confezione** di esso, le **combinazioni** o le **tonalità cromatiche**, **purché** siano atti a: - a) **distinguere i prodotti o i servizi** di un'impresa da quelli di altre imprese; - b) essere rappresentati nel **registro** in modo tale da consentire alle autorità competenti ed al pubblico di **determinare con chiarezza e precisione l'oggetto della protezione** conferita al titolare.

Esempi dal PDF: - *Parole:* Microsoft, Nike, Coca cola, Apple, Canon, Esselunga - *Nomi di persone:* Giorgio Armani, Roberto Cavalli - *Disegni:* logo Nike, logo Ferrari, logo Apple - *Lettere:* LG, AJ, HP, OM - *Cifre:* 46, 007, 500 - *Suoni:* Apple/Windows start up, Intel inside, Nokia tune - *Forma:* Bottiglia Coca Cola, Toblerone - *Combinazioni cromatiche:* logo Apple arcobaleno, logo Windows, logo Google

2.2 Le Classi — Classificazione di Nizza

[fonte: PDF] Quando si registra un marchio non lo si può fare per qualsiasi attività ma occorre **identificare i prodotti/servizi** per i quali si deposita il marchio, ossia le c.d. **Classi**. Un marchio si può **registrare per una o più classi**. Si segue la **classificazione di Nizza** (45 classi). Esempi di classi: prodotti chimici, macchine utensili, mobili, abbigliamento, giocattoli, birra, tabacco (prodotti); pubblicità, assicurazioni, servizi medici, servizi legali (servizi).

2.3 Requisito di Novità

[fonte: PDF] **Non** possono essere **registrati** come **marchio** d'impresa i segni che alla data del deposito della domanda:

- a) siano **identici o simili** a un **segno** già **noto** come **marchio o segno distintivo** di prodotti o servizi fabbricati, messi in commercio o prestati da altri per **prodotti o servizi identici o affini**, se a causa dell'identità o somiglianza tra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un **rischio di confusione o associazione** fra i due segni.
- b) siano **identici o simili** a un segno già **noto** come **ditta**, denominazione o **ragione sociale**, **insegna e nome a dominio**, o altro segno distintivo adottato da altri, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra l'attività d'impresa da questi esercitata e i prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato possa sorgere un **rischio di confusione** per il pubblico o un rischio di **associazione** fra i due segni.
- c) siano **identici** ad un **marchio** già da altri **registrato nello Stato o con efficacia nello Stato** per **prodotti o servizi identici**.
- d) siano **identici o simili** ad un **marchio** già da altri **registrato nello Stato o con efficacia nello Stato** per **prodotti o servizi identici o affini**, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un **rischio di confusione** per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di **associazione** fra i due segni.
- e) siano **identici o simili** ad un **marchio** già da altri **registrato** nello Stato o con efficacia

nello Stato per **prodotti o servizi anche non affini**, quando il marchio anteriore goda nella Comunità, se comunitario, o nello Stato, di **rinomanza** e quando l'uso di quello successivo senza giusto motivo trarrebbe **indebitamente vantaggio** dal **carattere distintivo** o dalla **rinomanza** del **segno anteriore** o recherebbe **pregiudizio** agli stessi.

- f) siano **identici o simili** ad un **marchio già notoriamente conosciuto** ai sensi dell'articolo 6-bis della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, per **prodotti o servizi anche non affini**, quando ricorrono le condizioni di cui alla lettera e).

Nota sull'uso precedente: l'uso precedente del segno, quando non importi notorietà di esso, o importi notorietà puramente locale, **non toglie la novità** (= si può registrare il marchio), MA il terzo preutente **ha diritto di continuare nell'uso del marchio**, anche ai fini della pubblicità, nei limiti della diffusione locale, nonostante la registrazione del marchio stesso.

2.4 Capacità Distintiva

[fonte: PDF] **Non possono** costituire oggetto di registrazione come **marchio** d'impresa i **segni privi di carattere distintivo** e in particolare: - a) quelli che consistono **esclusivamente** in **segni** divenuti di **uso comune** nel **linguaggio corrente** o negli **usi costanti del commercio**; - b) quelli costituiti **esclusivamente** dalle **denominazioni generiche** di **prodotti o servizi** o da **indicazioni descrittive** che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la **specie**, la **qualità**, la **quantità**, la **destinazione**, il **valore**, la **provenienza geografica** ovvero l'**epoca di fabbricazione** del prodotto o della prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o servizio.

Possono tuttavia costituire oggetto di registrazione come **marchio** d'impresa i **segni** che **prima** della **domanda di registrazione**, **a seguito dell'uso** che ne sia stato fatto, abbiano acquistato **carattere distintivo**. Il **marchio decade** se, per il fatto dell'attività o dell'inattività del suo titolare, sia **divenuto nel commercio denominazione generica del prodotto o servizio** o abbia comunque **perduto** la sua **capacità distintiva**.

2.5 Marchio forte e debole

[fonte: PDF] Il **marchio forte** ha una notevole capacità distintiva, è costituito in genere da nomi di fantasia, che non hanno attinenza col prodotto o servizio contraddistinti dal marchio. Es. Diesel (abbigliamento), Nokia, Kodak, Google, Nutella.

Il **marchio debole** possiede una capacità distintiva molto bassa in quanto legato alle caratteristiche del prodotto/servizio cui si riferisce. Bastano lievi varianti al marchio per evitare la confondibilità e crearne lecitamente uno nuovo. Es. Divani & divani, Poltronesofà, Benagol, Momendol, Condiriso.

2.6 Cosa non può essere registrato

[fonte: PDF] **Non possono** costituire oggetto di **registrazione** come **marchio** d'impresa: - a) i **segni contrari** alla **legge**, all'**ordine pubblico** o al **buon costume**; - b) i **segni idonei ad ingannare il pubblico**, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi; - c) i **segni** il cui uso costituirebbe **violazione** di un **altrui diritto d'autore**, di **proprietà industriale** o altro **diritto esclusivo di terzi**.

2.7 Decadenza del marchio

[fonte: PDF] Il **marchio** d'impresa **decade**: - a) se sia divenuto **idoneo ad indurre in inganno** il pubblico, in particolare circa la natura, qualità o provenienza dei prodotti o servizi, a causa di modo e del contesto in cui viene utilizzato dal titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali è registrato; - b) se sia **divenuto contrario alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume**.

2.8 Effetti della registrazione e durata

[fonte: PDF] I **diritti esclusivi sul marchio** sono conferiti con la **registrazione**. Gli **effetti** della prima registrazione decorrono dal giorno successivo alla **data di deposito** della domanda. La registrazione ha **effetto** limitatamente ai **prodotti o servizi indicati** nella registrazione stessa e ai prodotti o servizi **affini**.

La registrazione dura **10 anni** a partire dalla **data di deposito** della domanda, salvo il caso di rinuncia del titolare. La **rinnovazione** si effettua per periodi di **10 anni** (il marchio è quindi rinnovabile indefinitamente, a differenza del brevetto).

2.9 Chi ha diritto alla registrazione

[fonte: PDF] Può registrare un marchio d'impresa **chi lo utilizzi** o si proponga di utilizzarlo, nella **fabbricazione o commercio di prodotti** o nella prestazione di **servizi** della propria impresa o di imprese di cui abbia il controllo o che ne facciano uso con il suo consenso. **Non può** ottenere una registrazione per marchio di impresa **chi** abbia fatto la **domanda in mala fede**.

Anche le **amministrazioni dello Stato**, delle **regioni**, delle **province** e dei **comuni** possono registrare marchi, anche aventi ad oggetto **elementi grafici distintivi** tratti dal **patrimonio culturale, storico, architettonico o ambientale** del relativo territorio.

2.10 Diritti del titolare del marchio

[fonte: PDF] **Facoltà di fare uso esclusivo** del marchio. **Diritto di vietare ai terzi**, salvo proprio consenso, di usare nell'attività economica: - a) un **segno identico** al marchio per **prodotti o servizi identici** a quelli per cui esso è stato registrato; - b) un **segno identico o simile** al marchio, per **prodotti o servizi identici o affini**, se dall'identità o somiglianza fra i segni e dall'identità o affinità fra i prodotti o i servizi, possa derivare un **rischio di confusione** per il pubblico, o un rischio di **associazione** fra i due segni; - c) un **segno identico o simile** al marchio registrato per **prodotti o servizi anche non affini**, se il **marchio** registrato goda nello stato di **rinomanza** e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre **indebitamente vantaggio** dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.

2.11 Limitazioni al diritto di marchio

[fonte: PDF] Il **titolare** dei diritti di marchio registrato **non può vietare** ai terzi l'uso nell'attività economica, purché l'uso sia conforme ai principi della **correttezza professionale**: - a) del loro **nome o indirizzo** (persona fisica); - b) di segni o indicazioni relative alla specie, alla qualità, alla quantità, alla destinazione, al valore, alla provenienza geografica, all'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o ad altre **caratteristiche** del **prodotto** o del **servizio**; - c) del **marchio d'impresa** se esso è **necessario** per indicare la **destinazione** di un **prodotto o servizio**, in particolare come accessori o pezzi di ricambio.

2.12 Unitarietà dei segni distintivi

[fonte: PDF] È **vietato** adottare come **ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio** di un sito usato nell'attività economica o altro segno distintivo un **segno uguale o simile all'altrui marchio** se, a causa dell'identità o dell'affinità tra l'attività di impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato, possa determinarsi un **rischio di confusione** per il pubblico o un rischio di associazione fra i due segni. Il **divieto si estende** anche ai marchi che godono di **rinomanza** nello Stato, per prodotti o servizi anche non affini.

2.13 Trasferimento del marchio

[fonte: PDF] Il **marchio può** essere **trasferito** per la **totalità** o per una **parte** dei **prodotti o servizi** per i quali è stato registrato. Il **marchio può** essere **oggetto di licenza anche non esclusiva** per la **totalità** o per **parte** dei **prodotti** o dei **servizi** per i quali è stato registrato e **per la totalità o per parte del territorio dello Stato**.

In ogni caso, dal **trasferimento** e dalla **licenza** del marchio **non** deve derivare **inganno** in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell'apprezzamento del pubblico.

2.14 Nome a dominio e marchio (Art. 118, c. 6 CPI e Art. 133 CPI)

[fonte: PDF] La **registrazione** di **nome a dominio** aziendale concessa **in violazione** dell'articolo 22 (=unitarietà dei segni distintivi) o richiesta in **mala fede, può** essere, su domanda dell'avente diritto, **revocata** oppure a lui **trasferita** da parte dell'autorità di registrazione (art. 118, c. 6 CPI).

L'**Autorità giudiziaria** può disporre, in via cautelare, oltre all'**inibitoria** dell'**uso** del **nome a dominio** aziendale **illegittimamente registrato**, anche il suo **trasferimento provvisorio**, subordinandolo, se ritenuto opportuno, alla prestazione di idonea **cauzione** da parte del beneficiario del provvedimento (art. 133 CPI).

3. Il Brevetto per Invenzioni

3.1 Cosa può essere brevettato

[fonte: PDF] Possono costituire **oggetto di brevetto** per invenzione le **invenzioni**, di **ogni settore della tecnica**, che sono **nuove** e che implicano un'**attività inventiva** e sono atte ad avere un'**applicazione industriale**.

Non sono considerate come **invenzioni** in particolare: - a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici; - b) i piani, i principi e i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale e i **programmi di elaboratore**; - c) le presentazioni di informazioni.

Attenzione! La **brevettabilità** è esclusa solo nella misura in cui il brevetto concerne scoperte, teorie, piani, principi, metodi, programmi e presentazioni di informazioni considerati **in quanto tali**. Un programma di elaboratore che produce un effetto tecnico ulteriore (es. controllo industriale) può quindi rientrare nella brevettabilità.

Non possono costituire oggetto di brevetto: - a) i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale; - b) le varietà vegetali e le razze animali.

3.2 I tre requisiti del brevetto

[fonte: PDF] (La prof. segnala come “BENE!” da sapere assolutamente.)

1) **Novità**: un’invenzione è **nuova** se **non** è compresa nello **stato della tecnica**. Per **stato della tecnica** si intende tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o all’estero prima della data del deposito della domanda di brevetto, mediante una descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo.

2) **Attività inventiva**: un’invenzione è considerata come implicante un’**attività inventiva** se, per una **persona esperta del ramo**, essa **non risulta** in **modo evidente** dallo **stato della tecnica**.

3) **Industrialità** (applicazione industriale): un’invenzione è considerata **atta** ad avere un’**applicazione industriale** se il suo **oggetto** può essere **fabbricato** o **utilizzato** in **qualsiasi genere** di **industria**, compresa quella agricola.

3.3 Divulgazioni non opponibili

[fonte: PDF] Una **divulgazione** dell’invenzione **non è presa in considerazione** se si è verificata nei **6 mesi che precedono** la data di **deposito** della domanda di brevetto e se risulta direttamente o indirettamente da un **abuso evidente** ai danni del richiedente o del suo dante causa. Non è presa in considerazione neppure la divulgazione avvenuta in esposizioni ufficiali o ufficialmente riconosciute ai sensi della Convenzione di Parigi 22 novembre 1928 sulle esposizioni internazionali.

3.4 Il concetto di priorità

[fonte: PDF] **Chi deposita una domanda di brevetto in uno Stato o per uno Stato** facente parte di una Convenzione internazionale ratificata dall’Italia che riconosce il diritto di priorità ha un periodo di **12 mesi** in cui **valutare** l’ambito territoriale in cui richiedere la tutela, senza dover depositare contemporaneamente domanda in tutti i paesi di potenziale interesse (dottrina: “periodo di riflessione”). Il titolare gode di un **diritto di priorità** dalla **data di deposito**; questo **influisce** sul **momento di determinazione** della **novità** anche negli Stati in cui il deposito sarà fatto successivamente.

3.5 Liceità dell’oggetto del brevetto

[fonte: PDF] **Non possono** costituire **oggetto** di **brevetto** le **invenzioni** la cui **attuazione** è **contraria** all’**ordine pubblico** o al **buon costume**. L’attuazione di un’invenzione non può essere considerata contraria all’ordine pubblico o al buon costume per il solo fatto di essere vietata da una disposizione di legge o amministrativa.

3.6 Come si deposita una domanda di brevetto in Italia

[fonte: PDF] La domanda deve essere redatta su apposito modulo scaricabile dal sito dell’**Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM)**. Il deposito può essere effettuato: a) on line sul sito dell’UIBM; b) presso una qualsiasi Camera di Commercio; c) inviato direttamente all’UIBM a Roma mediante raccomandata A/R.

Alla domanda devono essere allegati: un riassunto con disegno principale; la descrizione vera e propria e le **rivendicazioni**; i disegni dell’invenzione; la versione in lingua inglese delle rivendicazioni; la ricevuta del pagamento dei diritti; la designazione dell’**inventore**; il documento di priorità (eventuale).

3.7 La descrizione dell'invenzione

[fonte: PDF] L'**invenzione** deve essere **descritta in modo sufficientemente chiaro e completo** perché ogni **persona esperta del ramo** possa **attuare** e deve essere contraddistinta da un **titolo** corrispondente al suo oggetto. Una descrizione troppo vaga o generica potrebbe precludere la concessione del brevetto.

3.8 Le rivendicazioni

[fonte: PDF] Nelle rivendicazioni è **indicato, specificamente**, ciò che si intende debba formare **oggetto del brevetto**. Le **rivendicazioni determinano i limiti della protezione** prevista dal brevetto. La **descrizione** e i **disegni** servono ad **interpretare** le rivendicazioni. Tali limiti devono essere intesi in modo da garantire allo stesso tempo un'**equa protezione** al **titolare** e una **ragionevole sicurezza giuridica ai terzi**. Per determinare l'ambito della protezione conferita dal brevetto, occorre **tenere conto di ogni elemento equivalente agli elementi** indicati nelle **rivendicazioni**.

3.9 Effetti della brevettazione e pubblicazione

[fonte: PDF] I **diritti esclusivi** sulle invenzioni industriali in base al Codice sono **conferiti** con la concessione del **brevetto**. Gli **effetti** del brevetto decorrono dalla **data** in cui la **domanda** con la descrizione, le rivendicazioni e gli eventuali disegni è resa **accessibile al pubblico**. Trascorsi **18 mesi** dalla data di **deposito** della domanda o dalla data di **priorità**, o dopo **90 giorni** dalla data di **deposito** della domanda se il **richiedente** ha dichiarato di volerla rendere **immediatamente accessibile al pubblico**, l'**Ufficio italiano brevetti e marchi** mette a **disposizione del pubblico** la **domanda** con gli **allegati**.

3.10 Il brevetto europeo

[fonte: PDF] Il **brevetto europeo** rilasciato **per l'Italia** conferisce gli **stessi diritti** ed è sottoposto allo **stesso regime** dei **brevetti italiani** a decorrere dalla data in cui è pubblicata nel Bollettino europeo dei brevetti la menzione della concessione del brevetto. Il titolare deve fornire all'UIBM una traduzione in lingua italiana del testo del brevetto concesso dall'Ufficio europeo entro tre mesi; se non è fornita, il brevetto europeo è considerato, fin dall'origine, **senza effetto in Italia**.

La **domanda internazionale** depositata ai sensi del Trattato di cooperazione in materia di brevetti, ratificato con legge 26 maggio 1978, n. 260, e contenente la **designazione** o l'elezione **dell'Italia**, **equivale** a una **domanda di brevetto europeo** nella quale sia stata **designata l'Italia** e ne produce gli effetti.

3.11 Durata del brevetto

[fonte: PDF] Il brevetto per invenzione industriale dura **20 anni** a decorrere **dalla data di deposito della domanda**. Scade con lo spirare dell'ultimo istante del giorno corrispondente a quello di deposito della domanda. **Non può essere rinnovato, né può esserne prorogata la durata**. (Differenza fondamentale rispetto al marchio che è rinnovabile indefinitamente per periodi di 10 anni.)

3.12 Diritto morale

[fonte: PDF] Il **diritto** di essere **riconosciuto autore** dell'invenzione può essere fatto valere

dall'inventore e, dopo la sua morte, dal coniuge e dai discendenti fino al secondo grado; in loro mancanza o dopo la loro morte, dai genitori e dagli altri ascendenti ed in mancanza, o dopo la morte anche di questi, dai parenti fino al quarto grado incluso.

3.13 Diritti patrimoniali

[fonte: PDF] I diritti nascenti dalle invenzioni industriali, tranne il diritto di essere riconosciuto autore, sono **alienabili** e **trasmissibili**. Il diritto al brevetto per invenzione industriale spetta all'**autore** dell'invenzione e ai suoi **aventi causa**.

4. Invenzioni dei Dipendenti

La professoressa segnala esplicitamente questa sezione come “BENE!! Confronto con software dei dipendenti” — da sapere assolutamente.

Caso 1 — Invenzione prevista dal contratto e retribuita

[fonte: PDF] Quando l'invenzione industriale è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d'impiego, in cui: - a) l'**attività inventiva** è prevista come **oggetto del contratto o del rapporto** e - b) **a tale scopo retribuita**,

i **diritti** derivanti dall'invenzione stessa appartengono al **datore di lavoro**, salvo il diritto spettante all'inventore di **esserne riconosciuto autore**.

Caso 2 — Invenzione fatta in esecuzione del rapporto, senza retribuzione specifica per inventare

[fonte: PDF] Se **non** è prevista e stabilita una **retribuzione**, in compenso dell'**attività inventiva**, e l'**invenzione** è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un **contratto o di un rapporto di lavoro o di impiego**: - i **diritti** derivanti dall'invenzione appartengono al **datore di lavoro**, ma - **all'inventore**, salvo sempre il diritto di essere riconosciuto autore, **spetta**, qualora il **datore di lavoro** o suoi **aventi causa** ottengano il **brevetto o utilizzino l'invenzione** in regime di **segretezza industriale**, un **equo premio** per la determinazione del quale si terrà conto dell'importanza dell'invenzione, delle mansioni svolte e della retribuzione percepita dall'inventore, nonché del contributo che questi ha ricevuto dall'organizzazione del datore di lavoro.

Caso 3 — Invenzione nel campo di attività del datore, senza rapporto contrattuale diretto

[fonte: PDF] Se **non** ricorrono le **condizioni precedenti** e l'**invenzione** industriale rientra nel **campo di attività del datore di lavoro**, il datore di lavoro ha il **diritto di opzione** per: - l'**uso**, esclusivo o non esclusivo dell'**invenzione** o - l'**acquisto del brevetto**, nonché - la **facoltà** di chiedere od acquisire, per la medesima invenzione, **brevetti all'estero**.

Dovrà pagare all'inventore un canone o un prezzo, da fissarsi con deduzione di una somma corrispondente agli aiuti che l'inventore abbia ricevuto dal datore di lavoro per sviluppare l'invenzione. Il datore di lavoro potrà esercitare il **diritto di opzione** entro **3 mesi** dalla **data di ricevimento** della **comunicazione dell'avvenuto deposito della domanda di brevetto**. I rapporti costituiti

con l'esercizio dell'opzione **si risolvono di diritto**, ove **non venga integralmente pagato** alla scadenza il corrispettivo dovuto.

Nota sulla finzione di invenzione “durante il rapporto”

[fonte: PDF] **Attenzione!** Si considera fatta **durante** l'esecuzione del contratto o del **rapporto di lavoro** o d'impiego l'**invenzione** industriale per la quale sia **chiesto** il **brevetto** entro **un anno da quando l'inventore ha lasciato l'azienda privata o l'amministrazione pubblica** nel cui campo di attività l'invenzione rientra.

5. In Cosa Consiste il Diritto di Brevetto

[fonte: PDF] I diritti di **brevetto** per invenzione industriale consistono nella **facoltà esclusiva** di **attuare l'invenzione** e di trarne **profitto nel territorio dello Stato**, entro i limiti ed alle condizioni previste dal presente codice. In particolare, il brevetto conferisce al titolare i seguenti diritti esclusivi:

- a) se oggetto del brevetto è un **prodotto**: il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto in questione;
- b) se oggetto del brevetto è un **procedimento**: il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di applicare il procedimento, nonché di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento in questione.

Brevetto di procedimento: nel caso di brevetto di procedimento, ogni **prodotto identico a quello ottenuto mediante il procedimento brevettato** si **presume ottenuto**, salvo prova contraria, **mediante tale procedimento**, alternativamente: a) se il prodotto ottenuto mediante il procedimento è **nuovo**; b) se risulta una sostanziale **probabilità** che il prodotto identico sia stato fabbricato mediante il procedimento e se il titolare del brevetto non è riuscito attraverso ragionevoli sforzi a determinare il procedimento effettivamente attuato.

5.1 Limitazioni al diritto di brevetto

[fonte: PDF] La facoltà esclusiva attribuita dal diritto di brevetto non si estende agli atti compiuti: - in **ambito privato e a fini non commerciali** o - **a titolo sperimentale**.

Chiunque, nel corso dei **12 mesi anteriori** alla data di **deposito** della domanda di brevetto o alla **data di priorità**, abbia fatto **uso** nella **propria azienda** dell'invenzione **può continuare ad usarne nei limiti del preuso**. Tale facoltà è **trasferibile soltanto insieme all'azienda** in cui l'invenzione viene utilizzata. La **prova del preuso** e della sua **estensione** è a carico del **preutente**.

5.2 Mantenere un brevetto

[fonte: PDF] I diritti di proprietà industriale durano **20 anni dalla data di deposito** nel caso di brevetti per **invenzione industriale**, 10 anni dalla data di deposito per modelli di utilità; a due condizioni: che l'**oggetto** abbia **attuazione** e che siano **regolarmente pagate** le relative **spese di mantenimento**. L'oggetto del brevetto deve essere **attuato** entro **3 anni dalla data di concessione** del brevetto e l'attuazione non deve essere sospesa per più di tre anni consecutivi. In

caso di **mancato pagamento dei diritti** entro **6 mesi** dalla scadenza del diritto annuale dovuto, il brevetto decade.

5.3 Nullità del brevetto

[fonte: PDF] Il brevetto è nullo: - se l'**invenzione non è brevettabile** ai sensi degli articoli 45, 46, 48, 49, e 50 CPI; - se l'**invenzione non è descritta in modo sufficientemente chiaro e completo** da consentire a persona esperta di attuarla; - se l'oggetto del brevetto si estende oltre il contenuto della domanda iniziale o la protezione del brevetto è stata estesa; - se il **titolare** del brevetto **non aveva diritto di ottenerlo** e l'avente diritto non si sia valso delle facoltà accordategli dall'articolo 118.

La declaratoria di **nullità** del brevetto ha **effetto retroattivo**, ma non pregiudica: gli atti di esecuzione di sentenze di contraffazione passate in giudicato già compiuti; i contratti aventi ad oggetto l'invenzione conclusi anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza di nullità nella misura in cui siano già stati eseguiti; i pagamenti già effettuati a titolo di equo premio, canone o prezzo.

6. Sanzioni Penali e Amministrative

[fonte: PDF] Chiunque appone, su un oggetto, **parole o indicazioni non corrispondenti al vero**, tendenti a **far credere** che l'oggetto sia **protetto da brevetto, disegno o modello** oppure topografia **o a far credere** che il **marchio** che lo contraddistingue **sia stato registrato**, è punito con la sanzione amministrativa da **150 € a 1.500 €**.

È punito con la **sanzione amministrativa** fino a **2.065,83 €**, anche quando non vi sia danno al terzo, chiunque faccia **uso di un marchio registrato, dopo** che la relativa **registrazione** è stata dichiarata **nulla**, quando la causa di nullità comporta la **illiceità dell'uso del marchio**, oppure **sopprime il marchio del produttore o del commerciante** da cui abbia ricevuto i prodotti o le merci a fini commerciali.

Riferimenti Normativi

Articolo / Norma	Contenuto (come descritto nel PDF)	Rilevanza per il corso
Art. 2, 3 CPI	Costituzione e acquisto DPI: brevettazione e registrazione	Distinzione brevetto/marchio
Art. 5 CPI	Esaurimento dei diritti: facoltà esclusive si esauriscono alla prima messa in commercio nel SEE	Limiti ai diritti PI
Artt. 7-8 CPI	Cosa può essere registrato come marchio; requisiti di novità e capacità distintiva	Marchi
Art. 9 CPI	Capacità distintiva; decadenza per volgarizzazione	Marchi
Art. 20 CPI	Diritti del titolare del marchio (tre tipi di tutela: identico/identico; simile/affine; rinomanza)	Marchi

Articolo / Norma	Contenuto (come descritto nel PDF)	Rilevanza per il corso
Art. 21 CPI	Limitazioni al diritto di marchio (uso corretto del proprio nome, indicazioni descrittive, accessori)	Marchi
Art. 22 CPI	Unitarietà dei segni distintivi	Marchi e nomi a dominio
Art. 23 CPI	Trasferimento e licenza del marchio	Marchi
Art. 118, c. 6 CPI	Registrazione nome a dominio in violazione dell'art. 22 o in malafede: revoca o trasferimento	Nomi a dominio
Art. 133 CPI	Tutela cautelare dei nomi a dominio: inibitoria e trasferimento provvisorio	Nomi a dominio
Artt. 45, 46, 48-50 CPI	Requisiti brevettabilità: novità, attività inventiva, industrialità, liceità; esclusioni (software in quanto tale)	Brevetti
Art. 51 CPI	Descrizione dell'invenzione: sufficientemente chiara e completa	Brevetti
Art. 52 CPI	Le rivendicazioni: determinano i limiti della protezione	Brevetti
Art. 60 CPI	Effetti della brevettazione; pubblicazione dopo 18 mesi	Brevetti
Artt. 64-65 CPI	Invenzioni dei dipendenti: i tre casi (retribuita/non retribuita/campo di attività)	Invenzioni dipendenti
Art. 66 CPI	Diritto morale dell'inventore	Brevetti
Art. 67 CPI	Diritti patrimoniali: alienabili e trasmissibili	Brevetti
Art. 66-67 CPI	Durata: 20 anni, non rinnovabile	Brevetti
Artt. 76-80 CPI	Nullità del brevetto ed effetti	Brevetti
Artt. 127, 128 CPI	Sanzioni penali e amministrative	Sanzioni

Casi e Scenari

[fonte: PDF — sezione “Attenzione ripasso”]

Scenario 1 — Programma software e brevettabilità: un'azienda vuole brevettare il proprio algoritmo di raccomandazione. Il software “in quanto tale” non è brevettabile; tuttavia, se l'invenzione produce un **effetto tecnico ulteriore** (es. ottimizzazione dell'hardware, riduzione consumi), la brevettabilità può essere ammessa. Il discrimine è sempre il “in quanto tale” dell'art. 45 CPI.

Scenario 2 — Invenzione del dipendente informatico: un programmatore assunto con contratto che prevede attività di sviluppo software (ma non attività inventiva) crea, durante l'orario di lavoro, un algoritmo brevettabile. Siamo nel **Caso 2**: i diritti vanno al datore di lavoro, ma il dipendente ha diritto a un **equo premio** se il brevetto viene concesso o l'invenzione viene sfruttata in segreto industriale.

Scenario 3 — Domain squatting: una società registra il dominio “apple-italia.it” prima che

Apple lo faccia, sapendo che tale nome corrisponde al marchio notoriamente conosciuto della multinazionale. Si tratta di registrazione in **mala fede** ai sensi dell'art. 118, c. 6 CPI: il giudice può ordinarne la **revoca** o il **trasferimento** all'avente diritto.

Scenario 4 — Marchio che decade (volgarizzazione): il termine “Cellofan” era un marchio registrato che, nel tempo, è divenuto denominazione generica del prodotto. Il marchio è **decaduto** per perdita della capacità distintiva (art. 9 CPI: il titolare con la propria inattività ha permesso la volgarizzazione).

Domande di Autoverifica

1. Quali sono le differenze tra i diritti di proprietà industriale acquisiti per **brevettazione** e quelli acquisiti per **registrazione**? Fare esempi concreti per ciascuna categoria.
2. Quali sono i **tre requisiti** di brevettabilità di un'invenzione? Spiegare in particolare il concetto di **attività inventiva** e quello di **industrialità** come definiti nel CPI.
3. In quale misura i **programmi di elaboratore** (software) possono essere brevettati in Italia? Spiegare la regola del “in quanto tale” e le sue implicazioni pratiche.
4. Descrivere i **tre casi** di invenzione dei dipendenti previsti dal CPI, indicando in ciascuno chi è il titolare dei diritti e quali tutele spettano all'inventore.
5. Quali sono le differenze tra **marchio forte** e **marchio debole**? In che cosa consiste la **decadenza** del marchio per perdita della capacità distintiva, e qual è la sua causa tipica?

Riepilogo

- I diritti di proprietà industriale si acquistano mediante **brevettazione** (per invenzioni: durata 20 anni, non rinnovabile) o **registrazione** (per marchi: durata 10 anni, rinnovabile a tempo indeterminato per periodi di 10 anni); il contenuto del diritto, i requisiti di validità e le relative limitazioni sono disciplinati dal **Codice della Proprietà Industriale** (D.Lgs. 30/2005).
- Il **marchio** tutela i segni distintivi dell'impresa: per essere registrabile deve essere **nuovo** (non generare rischio di confusione con segni preesistenti) e avere **capacità distintiva** (il marchio forte — nome di fantasia senza attinenza col prodotto — gode di tutela più ampia del marchio debole); decade se diventa denominazione generica del prodotto (**volgarizzazione**).
- Il **brevetto** tutela le invenzioni nuove, dotate di **attività inventiva** e **applicazione industriale**; il software “in quanto tale” non è brevettabile, ma può esserlo se incorporato in un'invenzione che produce un effetto tecnico ulteriore; nelle **invenzioni dei dipendenti** i diritti spettano in linea di principio al datore di lavoro, con tutele residue dell'inventore (riconoscimento della paternità sempre; equo premio nel caso 2; canone/prezzo nel caso 3).

Collegati

- [[appunti_moduloD7]]
- [[appunti_moduloD7_proprieta_industriale]]
- [[speedreview_D07_proprieta_industriale]]

Hub: [[master_map_studio]] · [[glossario_diritto]] · [[concept_maps]]